

עין משפט ור מצה

בנ א מיי פטיו מהל' טוען הל' ב ופי' מהל' עדות הל' ח סמנ עשין לז טוש"ע ח"מ סימן קס"ח ב וסימן קמז סעי' ד:

בר ב מיי פטיו מהל' טוען ונטען הלכה א ביי ח"מ סימן קמז:

ברז ג מיי שס הל' ב טוש"ע ח"מ סימן קמז סעי' ג:
בור ד טוש"ע שס בנז"ה:
בוז ה מיי פיי מהלכות נחלות הלכה ו סמנ עשין ז טור ש"ע ח"מ סימן קמז סעי' ג:

בור ו מיי פטיו מהל' טוען ונטען הל' יא טוש"ע ח"מ סימן קמז סעיף ג:

במז ז ח ט מיי שס טור ש"ע שס וספי' א:
ב י מיי פיי מהלכות נחלות הלכה ב סמנ עשין ז טוש"ע ח"מ רפח סעיף ג:

נא ב ל מיי פיי"א מהל' זכיה הל' כז סמנ עשין פז טוש"ע ח"מ פ' רנז סעי' כז ונכרז אלפס ב"ב פ"ט ד' רמב':

תוספות ר"ד

ראובן היה אחד מג' הדיינים וחתם שם לא אבד את זכותו שאין הדיינים צריכים לראות מה שכתוב בשטר שלא על מה שכתוב בתוכו מעידים אלא על חתימות העדים והלכן לא אבד את זכותו שהוא יכול לומר כשחתמתי דיון על האשראת לא ראיתי מה שכתוב בשטר שאילו הייתי רואה מיד הייתי מעביר ששרה זו היחה שלי והשטר זה בטל הוא ולא הייתי חותם: עשאה סימן וכו' אמר אבי ל"ש אלא לאחר אבל לעצמו לא אבד את זכותו דא"ל אי לא עדברי הכי לא היה פגועא ד' (ס"א מירבן ל"י) מאי אית לך למימר אי בעי לך למימסר מודעא חברך חברא אית לך. פ"י א"ם זה שטעון מכר היית חוזר כן מלמכור לי אותה השדה ולא הייתי יכול לכוף כדי שתמכור לי מפני שהייתי חפץ בקניינך אותה שדה שתקתי וזה שלא עשיתי מודעא בפני עדים מתחלה כי זה שאני שטען ומקבל שטר זה לא שאני מודה אלא מפני השדה האחרת שהוא מוכר לי אני שותק עכשיו מפני שאני ר"א שמא יגידו העדים הדברים ויגרעו לאונין ותמצע מלמכור לי.
ההוא דעשאה סימן לאחר שכב ואיקום אפוטרופא אתא לקמיה דאביי א"ל עשאה סימן לאחר אבד את זכותו: א"ל אילו הוה אבהון דיתמי הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם טעין ואמר תלם א' עשיתי נאמן. פ"י מה שהודית על תלם א' שיש על פני כל השדה שמכר בין שדה זו שאני עורר ובין אותה השדה שמכר ועל אותו התלם כתב מצר פלוני סמוך לשדה שלי וחתמתי:

ולא מחיתי א"ל ויל תלם א' פ' לאחר שהביא אפוטרופוס של יתומים ראייה שהיתה שדה של אביהם ונגולה ממנו ולא היה בה כלום זכות למחזיק אלא שעשאה סימן לאחר א"ל אביי לאפוטרופוס זיל הב ליה למחזיק מיהת תלם א'. הוה (איכא) עליה ריכבא דרקלא א"ל אילו הוה אבהון קיים הוה טעין ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם אמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן אמר אביי האי מאן דמוקי אפוטרופא לוקים כי האי דידע להפוכי בזכותא דיתמי. פ"י המודה דהפה הוא הפה שהתיר ואינו ג"ל דלא אמר דהפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא כדטעי' האיסור וההיתר ביחד אבל אם אסר עצמו היום אינו יכול להחיר עצמו למחר אלא תטעם הוא מפני שיש לו עדים שהיתה שלו או של אביו

קמ:

ד' עשאה סימן אחר. מתוך הלשון משמע דלעורר קאי כגון שמכר אחת משדותיו ועשאה ס'י בשם המוחזק ובגמ' הכי פ'י לא שנו אלא לאחר אבל לעצמו לא איבד כלומר אם מכר מערער אחת משדותיו למוחזק לאו הודאה היא דלי לאו דעבדי הכי לא היה המוחזק קונה שדה ממני ואני הייתי צריך למעות ולא גרסי' מוצין אלא צזין וצירושלמי משמע כרש"י שהביא צפי' ר"ח ולא סוף דבר עשאה (ה) העורר סימן לאחר אלא אפילו עשאה (ו) אחר לאחר והעורר חתום צעד איבד זכותו: **אמר** ליה שפיר קאמרת דאמר ד' ויוחנן ב'ו'. אביי לא היה זכור בדברי ר' יוחנן עד שהזכירו האפוטרופוס דאילו היה זכור היה הוא עצמו טוען בשביל היתומים כדקיימאן לן^(א) טוענין ליושטין:

אם טען ואמר חזרתי ולקחתי ממנו מדימין. תימה אמאי נאמן הואיל והודה דלאו שלו הוא היאך יכול לטעון שז חזרתי ולקחתי וכו"מ דנאמן צמיגו דלי צני לא הוה חסם ולא הוה מודה לאו מילתא היא דכתי האל גוונא לא אמרי' מיגו כדפירשנו לעיל בפרק הכותב (דף פה. וסס) גבי ההיא אתמא דלפקידו גבה מלוגא דשערי כמו שפירשנו שס ולפי מה שפירשנו צמי שיהי נשוי (לעיל כג: ושס ד"ה דינא) דלא טענינן ליתמי מווייף הוא אומר רבי דנמינן לפרש הכא דמייירי כגון שאין כחז ידי העדים יוצא ממקום אחר ולכן נאמן לומר חזרתי ולקחתי ממנו מיגו דלי צני אמרי' מווייף הוא ולא נחתם ולא עשיתי סימן מהימן הוא לומר עשיתי סימן וחזרתי ולקחתי ממנו והא דלא קאמר אי הוה אצוהון הוה טעין מווייף הוא דלא טענינן ליתמי מווייף הוא מיהו חזרתי ולקחתי ממנו טענינן לכו כיון דקסבר דלצוהון הוא מהימן צהא טענה מיגו דלי צני אמר מווייף הוא כדפרישית צמי שיהי נשוי: **ורבנן** סברי אי ציייתת ואי לא מהדרנא שטרא צמייהו. אבל הא לא מני למימר צחד דלמי מכה חד מוציננא ליה לארבעא דלא מצינא נאשעא דניא צהדייהו שלא יכול להפקיע דינו על ידי מכירתה הואיל וקודם צבא לידו לא היה ראו לומר כן אבל צחד דלמי מכה ד' יכול לומר מהדרנא שטרא למרייהו (ו) וחות הצא על ידו הוא יכול להפקיעו ולהעמידו בזכותו שהיה לו קודם צבאו לו אלו השדות לידו והא דקאמר צפ"ק דצ"ק (דף ט. מ.) מכר לאחד או לג' צני אדם כאחד פירוש עידית וציונית וציורית כולן

נכנסו תחת הצעלים ומוקיו להם שצלקע עידית צאחרינו' ופרין ולימו כולהו וליגבו מעידית משום דלמר להו אי שקלימו כדנייכו שקלימו ואי לא מהדרנא שטרא דציורית למריה ופרין נוקין נמי נימא הכי אלמא התם אמרי' הן טעמא לכולי עלמא לא קשה מידי דהתם לית ליה פסידא לגמרי דהא גצי מוציורית ולהכי מודה התם דמני אמר מהדרנא שטרא למריה אבל הכא דליכא פסידא לגמרי צצירא ליה דלא אמרי' מהדרנא שטרא למרייהו והא דפרין אי הכי נוקין נמי נימא הכי הוא הדין דלצביל חוב מני פריך אמאי גובה מן הציונית אלם רצותא קפרין דלפי' נוקין דדינו מן התורה צעידית לימא הכי ורש"י פ'י לשם דווקא מנוקין קפרין אבל מצביל חוב ניחא ליה דגובה מן הציונית דלי א"ל מהדרנא שטרא דציורית למריה מני א"ל לבי מהדר הא לאו מילתא היא דבהך טענה ציונית ולא מני אמר ליה לבי מהדר וכו"מ כמותא אשה נמי אמאי גובה מן הציורית תימא ליה לבי מהדר הא לאו מילתא היא דבהך טענה ליכא לאפקועי יותר ממה שגובה אם היו כולן צרשות הצעלים הראשונים ולפי זה שפיר הוצרך לפרש כאן אי ציימת ציימת ואחיל לגבך דהשתא מרויח צמה שאינו מחזירו לו ולא משמע כלל הלשון כך ועוד דקתי צממתי' יקח לו דרך צמאה מנה משמע כמו שירצה מוכר:

ליה אורחך לאו גבאי הוא אי הכי מ"ט דאדמון אמר רבא ב' ד' דאנו מכח ד' כ"ע לא פליגי דצמו מדחו ליה כי פליגי בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מ"מ אורחי גבך הוא ורבנן סברי אי ציימת ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו דלא מצינא לאישתעויי דינא בהדיהו. פ"י אי ציייתת אתפשר עצמן בדמי הדרך ולא איבה עליך דמים ואי לא צייית ותוצעה אותו בחנם אני אלך לאותם שמכרו לי באחריות אומר לכל א' וא' אתה מכרת לי שדה שלימה וזה בא ותובע ממני דרך בואו וסייענו לי והם יבואו ויטענו עמך ולא (קובל לה דין) [תוכל להתדיין] עם א' מהן ואלה הם דברים בעלמא לירוחא דמילתא אע"פ שלא הלך להם כך הדין נתן כיון שמותבם הוא בא שכמו שהם היו דרומים אותו כך הוא דרוחא אותם שכל זכות שהיה להן

שני דייני פרק שלשה עשר כתובות

אבל הדיינים חוסמין. צקיום אע"פ שלא קראוהו שהרי אינן מעדיין אלא ששטר זה צא לפנינו והעדים הכירו שהיא חתומתן: **לא שנו אלא לאחר**. דוקא נקט ממני' סימן לאחר אבל עשאה המוחזק בה סימן לעצמו של ראובן זה העורר עליה שהיה שמעון מוכר שדה שצדה לראובן זה העורר עליו וכשמלך לו סימני המזגרים כתב על שדה זו מיצר פלוני שלי ולא מיחה ראובן: אי לאו דעבדי הכי. אם לא שתקתי: **למימסר מודעא**. לומר לעדים צסתם הוו יודעין שעל שדה זו שאצל זו שאני לוקח אני מערער ומה ששתקתי למה שכתבה צמזריה בשמו שאס אני מוחה לא ימכור לי זאת: **הנך חברא אים** ליה. ויודיעוהו ושז לא ימכור לי: **תלם אחד**. מענית המחרישה על פני כל השדה שמכר הודיתי לו צין שדה זו שאני עורר וצין אותה שמכר ועל אותו תלם כתב מצר פלוני שלי וחתמתי על השטר ולא מחיתי: **הז ליה מיהם תלם אחד**. לאחר שהביא אפוטרופוס של יתומים ראייה שהיתה של אביהם וגולה הימנו ולא היה למחזיק זכות צה אלא לפי שעשאה אציהן סימן צשמו של מחזיק א"ל אביי לאפוטרופוס זיל הצ ליה למחזיק מיהת תלם אחד: **הוה**.

על אותו תלם: **ריכנא דדקלא**. שורת דקלים מורכצין זה על גז זה: **חורסי ולקחסי סימנו**. לאחר שעשימי סימן צשמו: **נאמן**. דהפה שאסר הוא הפה שהתיר דמאחר שיש עדים שהיתה שלו ונגולה הימנו אין לזה זכות צאותו תלם אלא על פיו של זה שעשאה סימן לאחר והרי חזר ואמר לקחתי: **בתנאי' ואנדה דרך שדה**. שהחזיקו צה צעלי השדות שצמזריי: **ילך לו צקצרה**. על כרחס יטול לו דרך לשדה אבל דרך קצרה צצור לו שלא ירצה ליעול: **גב' שפיר קאמר אדמון**. דקס"ד כשארבעת השדות ססציוותיו של אדם אחד הן דממה נפשך אורחיה צביה הוא: **ארבעה צני אדם**. דכל חד חד מדחי ליה דרכך לאו גצאי הוא: **וארבעא דאסו מכה חד**. שלקמה מאיש אחד אחר שהלך זה: **אי שסקס שסקס**. ואחיל גבך כשתקנה הדרך ממני: **ההוא דלמר**. צשעת מיתתו: **היינו מחסי'**. דאולא גצי כל חד חד ומני מדחי לה כרצנן: **כל חד חד ומני מדחי ליה**. של מורח אומר לו צצפון דרך שלך ואין לך אצלי כלום וכן כל אחד ואחד: **הנא דקלא גציינו הוא**. שהרי כל הנכסים היו יחד צשעת צוואה ועל כולם הטיל הדקל ולא פירש אחריו:

ושצק פרי פלגי דדקלא. שהיה לו צשותפות ופאר דקלים הרבה היו לו והיתומים היו נותנין לה אותן שני חצאין שיש טורח צבן יותר: **קרו אינשי כו'**. ועל כרחה ידה על התחתונה שהנכסים צחוקת היתומים וזו אינה צאה עליהם אלא מכה הצוואה: **ממני'**

ליה אורחך לאו גבאי הוא אי הכי מ"ט דאדמון אמר רבא ב' ד' דאנו מכח ד' כ"ע לא פליגי דצמו מדחו ליה כי פליגי בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מ"מ אורחי גבך הוא ורבנן סברי אי ציימת ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו דלא מצינא לאישתעויי דינא בהדיהו. פ"י אי ציייתת אתפשר עצמן בדמי הדרך ולא איבה עליך דמים ואי לא צייית ותוצעה אותו בחנם אני אלך לאותם שמכרו לי באחריות אומר לכל א' וא' אתה מכרת לי שדה שלימה וזה בא ותובע ממני דרך בואו וסייענו לי והם יבואו ויטענו עמך ולא (קובל לה דין) [תוכל להתדיין] עם א' מהן ואלה הם דברים בעלמא לירוחא דמילתא אע"פ שלא הלך להם כך הדין נתן כיון שמותבם הוא בא שכמו שהם היו דרומים אותו כך הוא דרוחא אותם שכל זכות שהיה להן

מסורת הש"ס

(א) [למן קי. צ"ב כח: לח: לג. ערכין טו.]. (ב) צימות לו.]. (ג) צ"י צמות לו.]. (ג א ג"ז סס, ד) שייך לעמוד א' צממתי'. (ס) גי' רש"ל אחד לאחר. (ז) [גיטין נח: צ"ב כג.].

הנהגות הב"ח

(א) ה"ח עשאה כ' שעשאה סימן קצ"ל ומיבת העורר נמחק: (ב) ר"ה ורננן כ' למרייהו דכות:

מוסף רש"י

מי שהלך למדינת הים ואברה דרך שדהו. שהיתה שדהו מוקפת משדות אחרים והיה לו דרך על אחת מן הרמות ואנדה. ששמו על אחת מן הרמות הימה (יבמות טז.). ילך בקצרה. יתע צייטס דרך קצרה. ולקמן מפרש לה (שם). שפיר קאמר אדמון. דקסלקא דעמא שקיפוי אדם אחד מכל רומותיו. דלמר אורחיה צביה הוא (שם). כגון שהקיפוא ארבעת בני אדם. דכל חד ומד מדי' ליה (שם). בארבעה דאתו מכח ארבעה. צצנרעס אשמי מכיו לאלו (שם). שותקת שותקת. ולא אעלה עליך דנמים יקרים (שם).

תוספות ר"ד (המשך)

ומשום דחתם בההוא סימנא אתה עושה אותו כאילו הודה לו ואצ"פ כלא הודה לו ואינו לפיכך כל טענה שאמר בני מאמיננן לו כיון שיש לו עדים ואי אמרת טעמא דעזין אפוטרופוס הא לא טעין את הוה טעין אביי הכי בעבור היתומים והא דק"ל כל מילתא הוהו מצי למיטען אביהם של יתומים ב"ד טוענים בעבורם שהרי אין נפרעין מנכסי יתומים אלא בשבועה ואצ"פ שיש ביד המלוה שטר חתום ויתמי לא טעני מידי טעני ב"ד בעבורם דלמא פריעה י"ל דוקא גבי פרעון דשכיחי אינשי דלא קרעי לשטרא או משום דמאמינן שקיעצנו או שמא ישרא מטע לפרועו או שמא אפשיטו דספרא שיירה טוענין בעבורם אבל בחזותי ולקחתי (ל) דהוה אלא לטעון אצ"פ שיש נמי מילתא דלא שכוחא אי נמי בתלם א' עשיתי לו דלא מוכחא מילתא אי טענו יתמי אלא ואל לא טענו להו ב"ד. והרב אומר שאפילו באלו הטענות טוענין ב"ד בשבילם שכל טענה סיכולין לטען טוענין ואביי דלא טען האת בשבילם משום דלאו ארעיה (ב) בתנאי' מי שהלך למדינת הים ואברה לו דרך שדהו אדמון אומר ילך לו דרך בקצרה וחכ"א יקח לו דרך פ'י. מנה או יפרח באויר. פ'י בעל כרחם יתנו לו דרך שהחזיקו בה בעלי השדות שמצצירי אדמון אומר וכו' (פ'י בעל כרחם יתנו לו דרך ללכת בשדהו ויבחרו לו הקצרה שבהן. וחכ"א הפסדי דרכו כיון שאינו מכירה ומתמה שפיר קאמר אדמון פ'י דקס"ד שד' השדות שסביבותיו הם של אחד דממה נפשך אורחיה גביה אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפואו ד' בני אדם מד' רוחותיה דכל חד חד מודה למי שהיה לו דרך פליגי דצמו מדחו ליה כי פליגי דצמו מדחו ליה

^[1] וכו' הראש' בשבועה צריט כלל פ"ו תלך בזה וכו'ה בשו"ע צסי' ר"י סעיף י"ב אכן הראש' בפקיין כאן והר"ן כתב מ' אחר דנמקס דלמא אפוטרופוס אין יכולים ציד לטעון מתחילה דשמא יודע האפטרופוס צצרי והוכח ג"כ בשו"ע צסי' קי"ח סעיף ד' והצנר צ"ע. ב) וכו' המוס' כאן צדיה אמר ליה